

vacío de financiación, una gobernanza defectuosa y unos riesgos sin control». ⁴¹⁵ Icahn, como siempre, abogó por el compromiso de los accionistas, y aprovechó la oportunidad para señalar algunos de sus triunfos: ⁴¹⁶

Creemos que la representación de los accionistas en las juntas, incluso en minoría, es una herramienta muy poderosa para implantar la responsabilidad en una empresa. Esto ha sido así en muchas empresas en las que hemos tenido una representación minoritaria en la junta, como en Motorola, Biogen, Genzyme y Hain Celestial, por nombrar solo unas pocas.

RENTABILIDAD DEL ACTIVISMO

Aunque los resultados de Icahn son particularmente buenos, el activismo en general suele obtener resultados óptimos que mejoran el rendimiento del mercado tanto a largo como a corto plazo. (Al contrario de lo que dice su reputación, los activistas suelen ser inversores a largo plazo con un periodo medio de activismo que dura poco más de dos años.) ⁴¹⁷ La notificación 13D —con frecuencia la primera revelación pública de que hay intención de ser activista— suele ser un acontecimiento catalizador positivo que aumenta el precio de las acciones de las empresas a corto plazo. En 2007, los investigadores financieros April Klein y Emanuel Zur descubrieron que campañas activistas «polémicas» —aquellas en las que el activista declara que tratará de influenciar las decisiones de la directiva— generan «una reacción del mercado significativamente positiva para la empresa cuando se hace la Notificación 13D» y «una rentabilidad significativamente positiva durante el siguiente año». De media, las acciones objetivo rinden un 7 por ciento más que el mercado. ⁴¹⁸ Luego, las empresas objetivo rinden un 10,2 por ciento por encima del mercado durante el periodo después de la Notificación 13D, y un 11,4 adicional durante el año siguiente. ⁴¹⁹ En 2008, Alon Brav, Wei Jiang, Randall Thomas y Frank Partnoy también midieron el impacto a corto plazo de una Notificación 13D, veinte días antes y veinte días después. ⁴²⁰ Descubrieron que hay un aumento de un 3,2 por ciento por encima del mercado los diez últimos días antes de la notificación. El día